

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ТОО «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК»

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») разработано Товариществом с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК» (далее – «Компания») и определяет порядок и условия пользования Пользователем мобильным приложением «22 Drinks» и веб-сайтом, размещённым по адресу: 22drink.kz.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины:

1.1.1. **«Компания»** – Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУЕНТИ ТУ ДРИНК», БИН 250540000484, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.1.2. **«Сервис»** – совокупность программно-аппаратных средств Компании, обеспечивающих функциональность мобильного приложения «22 Drinks» (далее – «Приложение») и веб-сайта 22drink.kz (далее – «Веб-сайт»), предоставляющих Пользователю возможность ознакомиться с перечнем заведений-партнёров (кофеен, баров и т.п.), забронировать столик, оформить предварительный заказ в заведении, а также воспользоваться сервисом подписки. Компания не осуществляет продажу товаров и/или услуг, а предоставляет информационную платформу.

1.1.3. **«Пользователь»** – дееспособное физическое лицо, надлежащим образом зарегистрированное на Сервисе с использованием абонентского номера мобильного оператора Республики Казахстан, принявшее условия настоящего Соглашения, политику конфиденциальности, включающее согласие на обработку персональных данных и иные документы, размещённые в Сервисе Компанией.

1.1.4. **«Контент»** — все объекты, размещённые в Сервисе и принадлежащие Компании или её Партнёрам, включая, но не ограничиваясь: элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, фотографии, видео, скрипты, программное обеспечение, музыку, звуки и иные материалы, а также их подборки.

1.1.5. **«Партнёр»** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставляющий свои Товары в заведении (например, кофе, напитки, блюда и т.п.), информация о которых размещается в Сервисе.

1.1.6. **«Товары» или «Продукты»** – продукция (включая напитки, блюда, алкогольную продукцию и иные предложения), реализуемая Партнёрами в их заведениях.

1.1.7. **«Заказ»** – оформленное Пользователем через Сервис намерение приобрести и/или получить Товар Партнёра в заведении. Правила оформления Заказа устанавливаются Сервисом и могут быть изменены в любое время.

1.1.8. **«Учётная запись» или «Аккаунт»** – персональная страница Пользователя, созданная в результате регистрации в Сервисе и используемая для доступа к функционалу Сервиса.

1.1.9. **«Подписка» или «Подписка на Сервис»** – платная функция Сервиса, предоставляемая Компанией, дающая Пользователю доступ к специальным предложениям, скидкам и другим привилегиям в заведениях Партнёров. Подтверждением активности подписки является персональный QR-код, отображаемый в приложении и предъявляемый при посещении заведения и оформлении Заказа.

1.2.В Соглашении могут использоваться и иные термины и определения, не приведённые в настоящем разделе. В этом случае толкование таких терминов осуществляется в соответствии с текстом настоящего Соглашения, другими документами Компании, а при отсутствии такового – в соответствии с законодательством Республики Казахстан и общепринятыми деловыми обычаями.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.Предметом настоящего Соглашения является определение условий, порядка и правил использования Сервиса Пользователем, включая доступ к функционалу Приложения и Веб-сайта, оформление Пользователем Заказов через Сервис, передача информации о Заказе Партнёру, взаимодействие с Партнёрами, а также иные действия, предусмотренные функциональностью Сервиса.

2.2.До начала использования Сервиса, включая установку Приложения, Пользователь обязан ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. Факт использования Сервиса, включая регистрацию, взаимодействие с интерфейсом Сервиса и/или оформление Заказов, означает полное и безусловное согласие Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения.

2.3.Компания не осуществляет продажу (в том числе дистанционную, оптовую или розничную) Товаров, представленных в Сервисе, и не является Продавцом. Компания также не получает оплату за Товары от Пользователей и не участвует в расчётах между Пользователем и Партнёром.

2.4.Компания предоставляет Пользователю информационные и технические возможности для ознакомления с ассортиментом Товаров и перечнем Партнёров, представленных в Сервисе; получения информации о заведениях (включая адрес, режим работы и другие сведения); оформления Заказа через интерфейс Сервиса, передаваемого затем выбранному Партнёру для исполнения или использования других функций, доступных в рамках Сервиса.

2.5.Компания выступает исключительно в роли посредника, обеспечивающего работу Сервиса и техническую возможность взаимодействия между Пользователем и Партнёром. Компания управляет Сервисом, но не несёт ответственности за качество, количество, ассортимент, безопасность и иные характеристики Товаров, а также за исполнение Заказов, которое осуществляется непосредственно Партнёрами вне рамок Сервиса.

2.6.Получая доступ к Приложению и/или Веб-сайту, а также создавая Учётную запись, Пользователь подтверждает своё ознакомление и безусловное согласие с настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и Политикой использования файлов cookie, размещёнными на Веб-сайте. В случае несогласия с указанными документами, Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА СЕРВИСЕ

3.1.Для использования Сервиса в качестве Пользователя необходимо:

3.1.1.предоставить достоверную и актуальную информацию в обязательных полях регистрационной формы, включая ФИО, адрес электронной почты, дата рождения, номер телефона, а также, при необходимости, платежные данные (в случае оформления подписки);

- 3.1.2.внимательно ознакомиться и принять настоящее Пользовательское соглашение;
- 3.1.3.согласиться с Политикой конфиденциальности Компании;
- 3.1.4.соблюдать возрастное ограничение 21 год для оформления Заказов на алкогольную продукцию;
- 3.1.5.соблюдать иные условия и правила, установленные Компанией и регулирующие использование Сервиса.
- 3.2.После успешного завершения регистрации, Пользователю предоставляется доступ к функционалу Сервиса, включая возможность оформления Заказов, взаимодействия с Партнёрами и оформления подписки.
- 3.3.Обработка и хранение платёжной информации осуществляется уполномоченным оператором по приёму платежей, в соответствии с применимыми стандартами безопасности. Компания не осуществляет хранение платёжных данных на своих серверах. Пользователь вправе в любой момент просматривать и изменять указанные при регистрации данные в своей Учётной записи.
 - 3.3.1.Пользователь гарантирует, что предоставленная им информация является достоверной, точной и полной, а также обязуется поддерживать её в актуальном состоянии. Компания не несёт ответственности за последствия, вызванные предоставлением некорректной или неполной информации. В случае предоставления недостоверных или неполных данных, либо при наличии оснований сомневаться в их достоверности, Компания вправе отказать Пользователю в доступе к Сервису, временно ограничить или заблокировать Учётную запись.
- 3.4.Пользователь обязуется не разглашать данные своей Учётной записи и не передавать доступ третьим лицам. В случае нарушения данной обязанности, все действия, совершённые с использованием Учётной записи, будут считаться совершёнными самим Пользователем. Компания не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате несанкционированного доступа к Учётной записи Пользователя.
- 3.5.В случае утраты, кражи или подозрения на несанкционированное использование Учётной записи, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить Компанию путем направления уведомления на адрес электронной почты twentytwodrinks@gmail.com.
- 3.6.Пользователи, подпадающие под определение «потребителей» в соответствии с применимым законодательством, обладают всеми правами, предусмотренными законодательством о защите прав потребителей Республики Казахстан.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4.1.Оформление Заказов.

- 4.1.1.Заказ оформляется Пользователем посредством Сервиса путём выбора заведения Партнёра, указания желаемых Товаров.
- 4.1.2.В случае, если у Пользователя активна Подписка, оформление Заказа может предусматривать получение определённых товаров без взимания платы, при соблюдении условий Подписки, включая:

- 1) соблюдение установленного лимита потребления;
- 2) наличие соответствующего предложения от Партнёра, участвующего в программе Подписки;
- 3) отсутствие ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением, условиями Подписки либо техническими ограничениями Сервиса.

4.1.3. При отсутствии активной Подписки оформление Заказа осуществляется на общих основаниях: Пользователь самостоятельно выбирает товары/услуги, а их оплата производится непосредственно в заведении Партнёра согласно его действующим условиям.

4.1.4. Под смешанным оформлением Заказа понимается ситуация, при которой часть товаров или услуг предоставляется Пользователю в рамках Подписки (в пределах лимита и при соблюдении условий), а часть приобретается Пользователем дополнительно за счёт собственных средств. В таком случае оформление Заказа включает как использование функционала Подписки, так и оплату части Заказа в заведении Партнёра на условиях, действующих для всех Пользователей без Подписки.

4.1.5. Использование Сервиса допускается исключительно в личных, некоммерческих целях. Любое использование Пользователем Сервиса в предпринимательской, посреднической или иной коммерческой деятельности запрещено.

4.1.6. Пользователь самостоятельно выбирает Товары, подтверждает выбор и оформляет Заказ через Сервис.

4.1.7. Заказ считается оформленным и принятым к исполнению только с момента его подтверждения сотрудником заведения Партнёра посредством сканирования соответствующего QR-кода.

4.1.8. До момента подтверждения Заказа сотрудником заведения Пользователь вправе отказаться от Заказа, и в таком случае Заказ не будет считаться принятым. После подтверждения Заказа его отмена невозможна. Изменение условий Заказа осуществляется напрямую с Партнёром.

4.1.9. После подтверждения Заказа его отмена возможна только до момента, когда Партнёр приступил к его исполнению. Изменение условий Заказа решаются напрямую с Партнёром.

4.1.10. Доставка Товаров не осуществляется. Пользователь получает Товар на территории заведения Партнера. Условия «самовывоза» не предусмотрены функционалом Компании и Партнера.

4.2. Бронирование

4.2.1. Пользователь может воспользоваться функцией бронирования столика, если такая возможность предусмотрена Сервисом. Условия бронирования определяются соответствующим Партнёром и Компанией в Сервисе.

4.3. Использование Сервиса

4.3.1. Пользователь обязуется использовать Сервис в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством Республики Казахстан, принципами добросовестности, морали и общественного порядка.

4.4. Пользователю запрещается:

- 4.4.1. использовать Сервис в противоправных целях;
- 4.4.2. указывать заведомо ложную или недостоверную информацию;
- 4.4.3. вмешиваться в работу Сервиса или размещать вредоносный код;
- 4.4.4. совершать действия, нарушающие права третьих лиц, в том числе интеллектуальные;
- 4.4.5. препятствовать использованию Сервиса другими Пользователями;
- 4.4.6. собирать персональные данные других Пользователей без их согласия;
- 4.4.7. получать доступ к чужим Учётным записям;
- 4.4.8. использовать Сервис в целях, не предусмотренных Соглашением.

4.5. Пользователь обязуется:

- 4.5.1. не вносить несанкционированные изменения в работу Сервиса;
- 4.5.2. соблюдать авторские и иные интеллектуальные права Компании, Партнёров и третьих лиц;
- 4.5.3. не использовать вредоносное ПО;
- 4.5.4. незамедлительно сообщать о нарушениях безопасности или подозрительных действиях в своей Учётной записи.

5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Регистрация и сервисный сбор

- 5.1.1. Регистрация на Сервисе осуществляется бесплатно. Компания оставляет за собой право ввести плату за регистрацию или использование отдельных функций Сервиса в будущем, уведомляя об этом Пользователей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 5.1.2. Компания вправе взимать с Пользователей сервисный сбор за использование отдельных функций Сервиса. Информация о размере и порядке взимания сервисного сбора публикуется в Сервисе и доступна до момента использования соответствующей функции.
- 5.1.3. Сервисный сбор направляется на поддержку, развитие и улучшение работы Сервиса. Его размер может быть фиксированным или переменным и отображается Пользователю до момента подтверждения действия, подлежащего оплате.
- 5.1.4. Все суммы сервисных сборов подлежат оплате Пользователем и не включают в себя стоимость Товаров, приобретаемых у Партнёров. Оплата сервисного сбора производится с использованием платёжных методов, доступных в Сервисе.

5.2. Стоимость Товаров

- 5.2.1. Цены на Товары, размещённые в Сервисе, устанавливаются Партнёрами самостоятельно. Компания прилагает усилия для обеспечения актуальности цен, но не несёт ответственности за их точность.
- 5.2.2. В случае расхождения между ценой, указанной в Сервисе, и фактической ценой в заведении, Пользователь обязан уточнить информацию у Партнёра до оформления Заказа. Претензии по несоответствию цен рассматриваются исключительно Партнёром.
- 5.2.3. Все цены отображаются в валюте Республики Казахстан - тенге, и включают применимые налоги, если иное не указано отдельно.

5.3. Оплата и расчёты

5.3.1. Оплата всех Заказов осуществляется Пользователем напрямую в заведении Партнёра, в момент получения Товара. Компания не является получателем денежных средств и не участвует в расчетах между Пользователем и Партнёром.

5.3.2. Доступные способы оплаты определяются заведением Партнёра и могут включать: наличные, банковские карты, мобильные платежи и иные методы, разрешённые требованием законодательства Республики Казахстан.

5.3.3. В случае оформления Подписки, оплата производится с банковской карты, привязанной к Учётной записи Пользователя, с учётом положений соответствующего раздела Соглашения.

5.4. Возвраты и споры

5.4.1. Компания не несёт ответственности за качество, состав, наличие или соответствие Товаров, предоставляемых Партнёрами. Все претензии по Заказам должны направляться непосредственно соответствующему Партнёру.

5.4.2. Компания вправе по собственному усмотрению оказать содействие в разрешении спора между Пользователем и Партнёром.

5.4.3. В случае подозрения на злоупотребление возможностью возврата, Компания оставляет за собой право отказать в удовлетворении запроса и ограничить доступ Пользователя к Сервису.

5.5. Промокоды и акции

5.5.1. Компания может предоставлять Пользователям скидки, бонусы или иные поощрения (далее — «Промоакции») в рамках маркетинговых кампаний.

5.5.2. Условия, срок действия и порядок применения Промоакций определяются Компанией индивидуально и публикуются в Сервисе.

5.5.3. В случае отсутствия указания срока действия, срок действия Промоакции составляет 3 (три) месяца с момента её предоставления.

5.5.4. Промокоды необходимо активировать до завершения оформления Заказа. Компания не несёт ответственности за промокоды, не применённые Пользователем.

5.5.5. Каждый Пользователь может использовать Промоакцию только один раз, если иное не указано. Компания вправе установить дополнительные ограничения: по устройству, телефону, платёжному способу и др.

5.5.6. При выявлении признаков мошенничества, включая передачу, продажу, незаконное использование промокодов, Компания вправе аннулировать предоставленные бонусы, заблокировать Аккаунт Пользователя и взыскать убытки.

5.5.7. Компания не несёт ответственности за невозможность применения Промоакции вследствие технических сбоев, форс-мажора или иных обстоятельств, не зависящих от Компании.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий раздел регулирует условия предоставления Подписки, доступной через Сервис. Эти условия дополняют Пользовательское соглашение и применяются исключительно к Пользователям, оформившим Подписку.

6.1.2. Подписка не является способом оплаты товаров или услуг, а представляет собой доступ к определённым бонусам, акциям, скидкам, специальным условиям

обслуживания или иным преимуществам, установленным Компанией или Партнёрами.

6.1.3. Компания самостоятельно определяет перечень, условия предоставления, а также объём скидок, акций и других специальных предложений, предоставляемых в рамках Подписки. Указанные условия могут различаться в зависимости от Партнёра, времени, места и иных факторов, определяемых Компанией по своему усмотрению.

6.1.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим разделом, регулируются условиями Пользовательского соглашения и действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Условия предоставления подписки

6.2.1. Подписка предоставляет Пользователю возможность получения определённых преимуществ при посещении заведений Партнёров, участвующих в программе. Перечень таких преимуществ (например, скидки, подарки, спецпредложения) указывается на Сервисе и может различаться в зависимости от Партнёра.

6.2.2. Подписка действует исключительно при личном посещении заведения и предъявлении соответствующего подтверждения (например, QR-кода) сотруднику Партнёра.

6.2.3. Условия предоставления преимуществ, а также их наличие, устанавливаются Партнёром. Компания не гарантирует постоянное наличие конкретных предложений и не несёт ответственности за их предоставление.

6.3. Подключение и активация

6.3.1. Для подключения Подписки Пользователь должен:

- 1) быть зарегистрированным в Сервисе;
- 2) достичь возраста 21 года - в случае получения бонусов, связанных с алкогольной продукцией (при наличии);
- 3) оформить запрос на подключение Подписки через соответствующий раздел Сервиса;
- 4) произвести оплату Подписки одним из доступных способов, предложенных в Сервисе.

6.3.2. Подписка активируется с момента списания средств и действует 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не указан в интерфейсе Сервиса. Информация о статусе доступна в личном кабинете.

6.4. Срок действия и продление

6.4.1. Подписка автоматически продлевается на следующий период при наличии активного способа оплаты, если не была отменена Пользователем.

6.4.2. Оплата осуществляется ежемесячно в размере, указанном в Сервисе.

6.4.3. Для отмены автоматического продления Пользователь должен отключить Подписку в Сервисе не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты следующего списания.

6.5. Отказ и возвраты

6.5.1. Пользователь вправе отказаться от Подписки в любой момент. При этом Подписка сохраняет действие до конца оплаченного периода.

6.5.2. Стоимость Подписки не возвращается, включая случаи её неиспользования или частичного использования.

6.5.3. Пользователь может повторно оформить Подписку, если его Учетная запись не была заблокирована за нарушение условий Сервиса.

6.6. Стоимость и оплата

6.6.1. Актуальная стоимость Подписки указывается в Сервисе и включает все применимые налоги и сборы.

6.6.2. Оплата производится с использованием платёжного метода, указанного Пользователем. В случае невозможности списания денежных средств за Подписку, Компания вправе использовать альтернативный метод, добавленный в Учетную запись Пользователем.

6.6.3. Подписка не заменяет оплату Заказов и не влияет на расчёты между Пользователем и Партнёром.

6.7. Особые условия

6.7.1. Подписка действует только при оформлении Заказов через Сервис и в заведениях Партнера, участвующих в программе.

6.7.2. Условия предоставления бонусов и скидок могут зависеть от минимальной суммы Заказа, времени посещения, дня недели и иных факторов, определяемых Партнёром и Компанией.

6.7.3. Подписка является персональной, не подлежит передаче третьим лицам и может использоваться только в личных, некоммерческих целях.

6.8. Мошенничество и нарушения

6.8.1. В случае выявления мошеннических или неправомерных действий, Компания вправе заблокировать Подписку и/или Учетную запись Пользователя без предварительного уведомления.

6.8.2. Компания вправе передать информацию о нарушениях в компетентные органы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.9. Пробный период

6.9.1. Компания вправе предоставить бесплатный пробный период для ознакомления с возможностями Подписки.

6.9.2. По завершении пробного периода Подписка автоматически переходит на платную основу, если не отменена заранее.

6.9.3. Повторное использование пробного периода не допускается, если иное не установлено Компанией.

6.9.4. Условия пробного периода могут различаться в зависимости от категории Пользователя и определяются Компанией.

7.

ВОЗВРАТ ТОВАРА

- 7.1. Пользователь вправе обратиться с запросом о возврате денежных средств за Товар или подать претензию в отношении полученного Товара, оформленного через Сервис, в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Все вопросы, связанные с качеством, комплектностью, соответствием Товара описанию, возможностью его возврата или обмена, подлежат урегулированию напрямую между Пользователем и Партнёром.
- 7.3. Компания не несёт ответственности:
- 1) за решения Партнёра о возврате или отказе в возврате денежных средств за Заказ (при наличии факта оплаты Пользователем Товара);
 - 2) за полноту, своевременность или корректность рассмотрения претензий;
 - 3) за соответствие политики возврата денежных средств за Заказ Партнёра требованиям законодательства.
- 7.4. В случае возникновения претензий по Товару, Пользователь обязан самостоятельно обратиться напрямую к Партнёру, с которым был заключён Заказ. Компания не рассматривает обращения, касающиеся возврата Товаров по причине качества, количества, соответствие Товара описанию и пр. и не осуществляет разрешение споров между Пользователями и Партнёрами по вопросам качества или возврата.
- 7.5. Компания вправе, но не обязана, по собственному усмотрению, оказывать содействие в передаче претензии Партнёру, не неся при этом обязательств по результату рассмотрения такой претензии.
- 7.6. При получении Товара Пользователь обязан самостоятельно проверить его соответствие Заказу. В случае выявления нарушений (например, несоответствие описанию, повреждение, отсутствие отдельных позиций и т. д.), Пользователь обязан зафиксировать проблему (например, с помощью фотографий) и обратиться непосредственно к соответствующему Партнёру.

8. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ЗАКАЗАМ С АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

- 8.1. Пользователи, оформившие Заказ, содержащий алкогольную продукцию, подтверждают, что достигли возраста, установленного законодательством Республики Казахстан, и обязуются предъявить документ, удостоверяющий личность, по требованию Партнера.
- 8.2. Компания и/или Партнер вправе отказать в выдаче алкогольной продукции, если:
- 1) Пользователь не может документально подтвердить достижение установленного законом возраста;
 - 2) Пользователь передал свою учётную запись третьим лицам;
 - 3) Имеются основания полагать, что Заказ нарушает действующее законодательство Республики Казахстан.
- В указанных случаях ответственность за оплату полной стоимости Заказа и связанных расходов несёт Пользователь и Заказ считается оформленным и действующим.
- 8.3. Продажа алкогольной продукции ограничена по времени и Пользователь обязуется соблюдать соответствующие ограничения при формировании Заказа.

8.4.В случае передачи учётной записи несовершеннолетнему или иному лицу, требующему особой правовой защиты, Компания вправе:

- 1) заблокировать или ограничить доступ к учётной записи;
- 2) инициировать меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Компания рекомендует осуществлять потребление алкогольной продукции ответственно и строго в рамках законодательства Республики Казахстан.

9. ГЕОЛОКАЦИЯ

9.1.Компания вправе собирать, использовать и обрабатывать данные о местоположении Пользователя, включая точные географические координаты устройства в режиме реального времени, при условии, что Пользователь предоставил соответствующее разрешение через настройки своего устройства.

9.2.Сбор и использование геолокационных данных осуществляется в целях:

1. предоставления Пользователю информации о ближайших Партнерах, участвующих в Сервисе;
2. корректного отображения интерфейса Сервиса с учётом местоположения;
3. улучшения качества услуг, включая персонализацию контента и продвижение акционных предложений.

9.3.Передача данных о местоположении осуществляется в пределах, необходимых для работы функционала Сервиса. Пользователь выражает явное согласие на такую передачу, включая автоматическую передачу данных в момент использования Сервиса.

9.4.Пользователь вправе в любой момент отключить передачу геолокационных данных в настройках своего мобильного устройства. При этом некоторые функции Сервиса могут быть недоступны или ограничены.

9.5.Обработка данных о геолокации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.1.Все объекты контента, размещённые в Сервисе (включая, но не ограничиваясь: программным обеспечением, дизайном, текстами, изображениями, аудиовизуальными материалами, интерфейсом, структурой, графическими элементами, товарными знаками и иными результатами интеллектуальной деятельности), являются объектами исключительных прав Компании. Указанные права охраняются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2.Никакой контент Сервиса не может быть полностью или частично скопирован, воспроизведён, переработан, распространён, опубликован, загружен, передан или использован иным способом, передан третьим лицам, продан, сдан в аренду или использован в иных целях без предварительного письменного разрешения Компании, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством или разрешённых настоящим Соглашением.

10.3.Допускается использование отдельных элементов контента исключительно для личных некоммерческих целей при соблюдении следующих условий:

- 1) сохранение всех уведомлений об авторских правах и иных правах интеллектуальной собственности;
- 2) указание автора и/или правообладателя (при наличии);
- 3) отсутствие изменений в оригинальном контенте;
- 4) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.

10.4. Компания может использовать наименования, изображения или логотипы сторонних организаций, с которыми не связана напрямую, если такие материалы получены из открытых источников. При этом Компания не претендует на права на такие объекты и не заявляет о наличии официальных отношений с указанными организациями.

10.5. Предоставление доступа к Сервису не означает передачу или предоставление Пользователю каких-либо прав, лицензий или разрешений на объекты интеллектуальной собственности Компании или третьих лиц. Любые действия по обходу, удалению или модификации таких объектов запрещены.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

11.1. Ответственность за доступ и работу Сервиса

11.1.1. Пользователь самостоятельно обеспечивает наличие технических средств и подключения к сети Интернет, необходимых для корректного доступа к Сервису.

11.1.2. Компания не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Сервиса, включая доступность всех его разделов. Компания не несёт ответственности за перебои, вызванные обстоятельствами, не зависящими от неё, включая, но не ограничиваясь: сбоями у интернет-провайдеров, отключением электроэнергии, действиями третьих лиц, форс-мажорными ситуациями.

11.2. Ответственность за действия и контент третьих лиц

11.2.1. Компания не несёт ответственности за действия или бездействие Партнёров, включая точность, полноту и достоверность предоставленной ими информации, а также за соответствие Товаров ожиданиям Пользователя.

11.2.2. При оформлении заказа через Сервис возникают прямые договорные отношения между Пользователем и соответствующим Партнёром. Компания выступает исключительно как технологическая платформа и не является стороной договора на покупку Товаров.

11.3. Ответственность за Продукты

11.3.1. Компания не производит, не хранит, не упаковывает и не доставляет Товары, а также не гарантирует их соответствие описанию, качеству, количеству или иным характеристикам. Ответственность по указанным аспектам несут соответствующие Партнёры.

11.3.2. Изображения товаров, размещённые в Сервисе, носят исключительно иллюстративный характер. Реальный вид и характеристики товаров могут отличаться от представленных.

11.3.3. Партнёры и Пользователи несут ответственность за соблюдение всех требований законодательства в отношении оборота товаров, включая продукцию с ограничениями (например, алкоголь). Компания оставляет за собой право заблокировать доступ к Сервису в случае выявления нарушений.

11.4. Ответственность Пользователя и меры со стороны Компании

11.4.1. Пользователь несёт ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4.2. Компания вправе применять следующие меры в случае нарушения условий Соглашения, включая приостановление или ограничение доступа к Учётной записи и иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

11.4.3. Компания не несёт ответственности за действия третьих лиц, совершённые с использованием Учётной записи Пользователя до получения уведомления о её компрометации.

11.4.4. В случае выявления признаков мошенничества, злоупотреблений или иных противоправных действий, Компания вправе в одностороннем порядке ограничить или заблокировать доступ к Сервису без предварительного уведомления.

12. УДАЛЕНИЕ И ДЕАКТИВАЦИЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

12.1. Пользователь вправе в любое время удалить свою учётную запись, воспользовавшись соответствующим функционалом в Сервисе.

12.2. Компания оставляет за собой право приостановить, ограничить или полностью деактивировать учётную запись Пользователя в следующих случаях:

- 1) при наличии обоснованных подозрений в нарушении Пользователем положений настоящего Соглашения;
- 2) при выявлении признаков мошенничества, неправомерного или незаконного использования Учётной записи;
- 3) при подтверждённой информации о несоответствии Пользователя установленным требованиям для регистрации и/или использования Сервиса;

4) в случае систематических нарушений, включая неоднократные отказы от оплаченных или подготовленных заказов без уважительной причины, а также иные действия, препятствующие нормальному функционированию Сервиса.

12.3. В случае деактивации Учётной записи по инициативе Компании, Пользователю может быть временно или бессрочно ограничен доступ к Сервису, а также аннулированы предоставленные ранее скидки, бонусы, промокоды и иные привилегии.

12.4. При удалении или деактивации учётной записи Компания сохраняет право на обработку и хранение персональной информации Пользователя в объёме и в течение сроков, установленных применимым законодательством и Политикой конфиденциальности.

13. МОДЕРАЦИЯ И/ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕНТА И СЕРВИСА

13.1. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке ограничивать, приостанавливать или блокировать доступ отдельных Пользователей к Сервису, если будет установлено либо имеются обоснованные подозрения, что действия Пользователя направлены на нанесение ущерба деловой репутации Компании, её работников, Партнёров или других Пользователей.

13.2. Компания оставляет за собой право определять порядок отображения, видимость и алгоритмы ранжирования информации в Сервисе, включая размещение Партнёров, продуктов и категорий. Пользователь признаёт и соглашается, что такие алгоритмы могут учитывать различные факторы, включая, но не ограничиваясь: геолокацией, временем обработки заказа, рейтингами, а также условиями взаимодействия Компании с соответствующими Партнёрами.

13.3. Компания вправе по своему усмотрению изменять структуру, функциональность, интерфейс, алгоритмы отображения и иные компоненты Сервиса в целях оптимизации его работы.

13.4. Пользователь соглашается с тем, что обновления могут применяться автоматически без необходимости дополнительного уведомления или согласия.

13.5. Использование обновлённой версии Сервиса означает согласие Пользователя с новой редакцией Соглашения, если иное прямо не указано Компанией.

14. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

14.1. Если Пользователь полагает, что размещённый в Сервисе контент нарушает его личные неимущественные и/или исключительные права, он вправе направить соответствующее письменное уведомление на адрес электронной почты Компании: twentytwodrinks@gmail.com.

14.2. Уведомление о предполагаемом нарушении должно содержать следующую информацию:

- 1) точное указание на материал (контент), размещённый в Сервисе, который, по мнению Пользователя, нарушает его права;
- 2) описание объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого предполагается нарушение, с приложением документов, подтверждающих наличие у Пользователя исключительных и/или личных неимущественных прав;

3) контактные данные Пользователя, включая: фамилию, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата и орган выдачи); почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

4) собственноручную подпись Пользователя — при направлении обращения на бумажном носителе или в сканированном виде.

14.3. Уведомления, не соответствующие требованиям пункта 15.2 настоящего Соглашения, не подлежат рассмотрению. В случае направления уведомления с нарушением указанных требований, стороны соглашаются, что процедура досудебного урегулирования спора считается не соблюденной по вине Пользователя.

15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

15.1. К настоящему Соглашению, а также ко всем правоотношениям, возникающим между Пользователем и Компанией в связи с использованием Сервиса, применяется материальное право Республики Казахстан.

16. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

16.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его размещения в Сервисе и действует бессрочно, включая все последующие обновления, модификации и изменения, осуществляемые Компанией.

16.2. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение без предварительного или специального уведомления Пользователей. Актуальная редакция Соглашения доступна в Сервисе, и Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения условий.

17. ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВИСА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

17.1. Компания оставляет за собой право в любое время и по своему усмотрению вносить изменения в настоящее Соглашение, Политику конфиденциальности, Политику использования файлов cookie, а также иные документы, регулирующие использование Сервиса. Предварительное уведомление Пользователей о таких изменениях осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных применимым законодательством.

17.2. Компания вправе без предварительного уведомления (если иное не предусмотрено законодательством) обновлять, изменять, ограничивать доступ к информации или удалять любую информацию, размещенную в Сервисе, включая изменения в интерфейсе, структуре контента, порядке отображения и навигации. Такие изменения не влекут за собой ответственности Компании перед Пользователями.

17.3. Продолжение использования Сервиса после вступления в силу изменений, указанных в пункте 18.1 Соглашения, означает безоговорочное согласие Пользователя с такими изменениями. В случае несогласия с новой редакцией документации, Пользователь обязан прекратить использование Сервиса и удалить свою учетную запись.

18. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ

18.1.Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, незаконным или неисполнимым в соответствии с применимым законодательством, такое положение подлежит исключению из текста Соглашения и не влияет на действительность, законность и исполнимость остальных положений Соглашения, которые продолжают оставаться в полной силе и действии.

18.2.Стороны соглашаются при необходимости заменить недействительное или неисполнимое положение новым, максимально приближенным по смыслу к первоначальному, в объеме, допустимом применимым законодательством.

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

19.1.Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, если такое неисполнение является результатом наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть событий, которые невозможно предвидеть или предотвратить, даже при принятии всех разумных мер.

19.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, но не ограничиваются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы и др.); эпидемии и пандемии, введение карантинных ограничений; сбои в работе инфраструктуры: перебои в подаче электроэнергии, отключения интернета, отказ серверов, сбои в работе платёжных систем или служб связи; действия или бездействие государственных органов, включая принятие нормативных актов, ограничивающих работу Сервиса или отдельных его функций; военные действия, массовые беспорядки, введение режима чрезвычайного положения, блокировка логистических маршрутов.

19.3.В случае наступления таких обстоятельств Компания вправе приостановить или ограничить доступ к отдельным функциям Сервиса, временно приостановить приём и обработку заказов, работу отдельных сервисов, а также выполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, без уведомления Пользователя и без наступления ответственности.

19.4.Обязательства, исполнение которых стало невозможным вследствие форс-мажора, приостанавливаются на срок действия таких обстоятельств. При этом Компания обязуется возобновить выполнение обязательств в разумный срок после прекращения действия форс-мажора